بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

نظام رقم 25-02 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يحدد شروط الترخيص بتأسيس مُزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم

إنَّ محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 03 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- - وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها،
- بعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 14 أفريل سنة 2025،

يصدر النظام الآتي نصه:

المادّة الأولى: يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس واعتماد مُزودي خدمات الدفع وكيفيات ممارسة نشاطاتهم.

المادّة 2: يُقصد بمُزود خدمات الدفع، في مفهوم هذا النظام، كل شركة تم تأسيسُها وفقًا للأشكال المنصوص عليها في احكام الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، وتم اعتمادها من طرف محافظ بنك الجزائر لتقديم خدمة او أكثر من خدمات الدفع للمستخدمين كما هو منصوص عليه في المادة 7 ادناه.

المادّة 3: يُمنع على كل كيان غير مُرخص له طبقا لأحكام هذا النظام، أن يستعمل تسمية "مُزود خدمات الدفع" أو أي عبارة اخرى مُماثلة في أية لغة كانت سواء في تسميته أو غرضه الاجتماعي أو في الإشهار، من شأنها ان توحي أنه مُعتمد كمُزود لخدمات الدفع.

المادّة 4: يجب على مُزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا ايواء منصة الدفع الخاصة به ونُسخها داخل التراب الوطني.

أولا: مجال النشاط

المادّة 5: يُخول لمُزود خدمات الدفع تقديم، برسم مهنته الاعتيادية خدمة، واحدة أو عدة خدمات دفع منصوص عليها في المادة 7 أدناه، في ظل احترام الشروط المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي.

المادّة 6: يُقصد، في مفهوم هذا النظام، بـ:

- **تحصيل عملية الدفع:** خدمة دفع إلكتروني يقدمها مزود خدمات الدفع الذي يقبل ويعالج العمليات بغرض تحويل الأموال لصالح المستفيد وذلك بموجب عقد يُبرمه معه.
- **وكيل خدمات الدفع:** شخص طبيعي او معنوي له صفة التاجر، ويعمل باسم ولحساب مزود خدمات دفع واحد او أكثر لتقديم خدمات الدفع التي أُوكلت اليه.
- **المستفيد الحقيقي:** كل شخص طبيعي كما هو مُعرف في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمُتمم.
- **حساب الفصل:** هو حساب خاص يفتحه مُزود خدمات الدفع لدى أحد البنوك ليؤوي حصريا كل أموال مستخدمي خدمات الدفع.
- **حساب الدفع**: حساب مفتوح من طرف شخص طبيعي أو معنوي لدى مُزود خدمات الدفع المُعتمد قانونا، يسمح لصاحبه بتنفيذ جميع عمليات الدفع التي تم منح ترخيص لمزود خدمات الدفع من اجلها، ويجب الاّ يكون هذا الحساب، بأي حال من الأحوال، مديناً أو يترتب عنه راتب.
- **قابلية التشغيل البيني:** تتمثل في ربط منصة الدفع لمُزود خدمات الدفع مع منصات الترخيص لمُصْدِري أدوات الدفع.
- **عملية الدفع:** عملية إيداع أو تحويل أو سحب أموال تباشر من قِبل الدافع، أو من قِبل طرف ثالث نيابة عنه، أو من قِبل المُستفيد.

- **تحويل الأموال**: خدمة دفع تعتمد على النقود التي يقدمها الدافع إلى مزود خدمات الدفع الذي يقوم بتحويل المبلغ المقابل إلى المستفيد أو إلى مزود خدمات دفع آخر لصالح المُستفيد، وذلك دون الحاجة لإنشاء حساب دفع باسم الدافع أو المستفيد.
- **مستخدم خدمات الدفع:** شخص طبيعي أو معنوي يستخدم خدمة الدفع، بصفته دافعا أو مستفيدا.

المادّة 7: باستثناء جميع العمليات الأخرى، لا يمكن لمُزود خدمات الدفع تقديم برسم مهنته الاعتيادية، سوى خدمات الدفع الاتية:

أ) إيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع،

ب) تنفيذ عمليات تحويل واقتطاعات فردية أو دائمة،

ج) تنفيذ عمليات الدفع التي تتم باستخدام بطاقة دفع أو جهاز مماثل،

د) إصدار بطاقات الدفع أو أية وسيلة دفع مماثلة،

ه) تحصيل عمليات الدفع،

و) عمليات تحويل الأموال.

المادّة 8: يمكن لمُزود خدمات الدفع، بطلب من مستخدم هذه الخدمات، فتح حساب دفع خاضع لقواعد التسقيف.

تخضع عملية فتح حساب الدفع لإبرام اتفاقية ما بين مُزود خدمات الدفع والمستخدم.

يمكن تعبئة حساب الدفع إمّا عن طريق حساب بنكي او حساب بريدي او حساب دفع أو بإيداع نقدي.

ثانيا: شروط الترخيص بتأسيس

المادّة 9: يُوجه طلب التّرخيص بتأسيس مُزود خدمات الدفع لرئيس المجلس النقدي والمصرفي من طرف مقدم الطلب حتى يتسنى للمجلس دراسته. ويُدعم هذا الطلب بملف يتضمن ما يأتي:

- مشروع القانون الأساسي،
- دراسة فنية واقتصادية للمشروع، تبرز برنامج النشاط على مدى ثلاث (3) سنوات، مع الإشارة بالأخص للخدمة أو خدمات الدفع المُزمع تقديمُها،
- مصدر الأموال وصفة ونزاهة المؤسسين ومقدمي الأموال والمستفيدين الحقيقيين لهم، عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التزامهم الرسمي بتقديم الدعم، وطبيعة المساهمة،
- قائمة المسيّرين الرئيسيين ونزاهتهم وأهليتهم وكذا خبرتهم في المجال التكنولوجي والمالي،
- الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي يعتزمون تسخيرها، وكذا التنظيم الداخلي،
- وصف تفصيلي لمشروع اللّجوء إلى وكلاء خدمات الدفع،
- وصف تفصيلي للخصائص المتعلقة بمشروع منصة الدفع،
- وصف تفصيلي لمشروع جهاز معالجة شكاوى مستخدمي خدمات الدفع.

كما يتعيّن على مقدم الطلب تقديم مجموعة من الوثائق التي تُبيّن توقعاته للامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية الاتية:

- جهاز الحوكمة والرقابة الداخلية وكذا تسيير المخاطر، لاسيما التشغيلية منها، المُرتبطة بالنشاط المرتقب،
- جهاز تسيير وأمن منصة الدفع،
- نظام المعلومات وارسال التقارير،
- النظام المحاسبي،
- جهاز الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- سياسة السريّة وحماية البيانات والأموال، وكذا محاربة الغش.

المادّة 10: يبُتُّ المجلس النقدي والمصرفي في الترخيص بتأسيس مُزود خدمات الدفع، بموجب مُقرر.

يمكن أن يُقترن الترخيص الممنوح لمقدم الطلب، بشروط خاصة أو التزامات أو توصيات.

يسري مفعول هذا المقرر، الذي يبلّغ الى مقدم طلب الترخيص من قبل الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي، اعتبارا من تاريخ التبليغ.

ثالثا: شروط الاعتماد

المادّة 11: يتعيّن على مُقدم الطلب الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 09 و10 أعلاه، أن يُقدم طلبا لدى محافظ بنك الجزائر للاعتماد المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.

يوجه طلب الاعتماد المدعم بالمعلومات والوثائق المكوّنة للملف، الى محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالتأسيس.

المادّة 12: زيادة على عناصر المعلومات والوثائق المطلوبة المُكونة للملف، يجب على صاحب الطلب تقديم تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مُزود خدمات الدفع بشكل آمن وضمان استمرارية النشاط.

يجب إعداد هذا التقرير من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال.

المادّة 13: يجب أن يتضمن طلب اعتماد مُزود خدمات الدفع، كذلك ملفا خاصا باعتماد المسيّرين وبتأهيل الإطارات المسؤولة، المُعيّنِين لغرض التحديد الفعلي لتوجيه النشاط ومراقبته وإدارة الكيان الذي سيتم إنشاؤه، طبقا للتنظيم الساري المفعول.

المادّة 14: يجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من الرأسمال قدره مائة وستون مليون دينار جزائري (160.000.000دج) وذلك لتمكنه من ممارسة نشاطه.

يجب تحرير الرأسمال كلياً ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد.

المادّة 15: تقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة ميدانية بغرض التأكد من توفر الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمباشرة الكيان المعني لنشاطه. ويتم إرسال تقرير بذلك إلى محافظ بنك الجزائر.

المادّة 16: يتم منح الاعتماد بموجب مُقرر من محافظ بنك الجزائر لممارسة نشاط مُزود خدمات الدفع، شريطة استيفاء جميع شروط التأسيس.

يتم تبليغ مقرر الاعتماد لمُقدم الطلب من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.

يُنشر هذا المُقرر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.

يجب على مُزود خدمات الدفع الذي تحصل على الاعتماد مباشرة نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ تسليمه الاعتماد، تحت طائلة البُطلان.

يحدد الاعتماد وفقًا للترخيص الصادر عن المجلس النقدي والمصرفي، نطاق اختصاص مزود خدمات الدفع المعتمد، لا سيما الخدمات التي يُسمح له بتقديمها.

المادّة 17: تخضع أي تعديلات في القانون الأساسي الخاص بمزوّد خدمات الدفع المتعلقة بالغرض أو الرأسمال أو المساهمين، سواء حدثت قبل الحصول على الاعتماد أو بعده، لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي.

رابعا: اللجوء إلى وكلاء خدمات الدفع

المادّة 18: يجوز لمزود خدمات الدفع توكيل، بموجب عقد، وكلاء لتقديم بعض خدمات الدفع التي تم الترخيص له بها. ويظل في هذه الحالة مسؤولاً كلّيا أمام بنك الجزائر عن الأعمال التي يقوم بها وكلاؤه أثناء تقديم خدمات الدفع.

يجب على مزود خدمات الدفع إبلاغ بنك الجزائر بصفة منتظمة عن أي عقد توكيل أبرمه مع وكيل خدمات الدفع، كما يتعيّن عليه تحديث موقعه الإلكتروني بقائمة مفصلة للوكلاء الذين تم توكيلهم لتقديم الخدمات باسمه ولحسابه.

خامسا: منصة الدفع والنظام المعلوماتي

المادّة 19: يجب على مُزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع التي تم اعتماده من اجلها. كما يجب أن تستوفي هذه المنصة الشروط الاتية:

- أن تكون قابلة للتشغيل البيني مع أي منصة ترخيص لأدوات الدفع المقبُولة من طرف مُزود خدمات الدفع،
- أن تتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات المختلفة المُقدمة بطريقة آمنة.

يضمن مزود خدمات الدفع جاهزية عالية لمنصة الدفع الخاصة به، ويقوم بتحديث خطة استمرارية العمل بصفة منتظمة.

المادّة 20: يجب أن تخضع كل عملية إعادة تصميم او تطوير جوهري لمنصة الدفع قبل الشروع في وضعها حيز الخدمة، إلى تقييم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويتم إخطار بنك الجزائر بذلك.

المادّة 21: يضمن النظام المعلوماتي الخاص بمُزود خدمات الدفع، التسيير الآمن لجميع البيانات والمعلومات التي عالجها وأدرها في إطار ممارسة نشاطه، مع ضمان موثوقيتها وقابلية تتبُّعها وسلامتها وسرّيتها وجاهزيتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

سادسا: حماية مُستخدمي خدمات الدفع

المادّة 22: يضمن مزود خدمات الدفع إتمام العمليات التي يأمر بها مستخدمو خدمات الدفع.

يجب على مُزود خدمات الدفع إعداد قواعد واضحة لإعلام المستخدمين حول تنفيذ كل عملية دفع مُنجزة.

المادّة 23: يتعيّن على مُزود خدمات الدفع ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال التي يتلقاها من قِبل مستخدمي هذه الخدمات والمُقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم.

يجب أن تُحدد هذه الأموال بشكل مُنفصل في السجلات المُحاسبية لمُزود خدمات الدفع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، دمجها مع أموال أخرى. كما يجب إيداعها في حساب الفصل المفتوح لدى أحد البنوك.

المادّة 24: يتعيّن على مُزود خدمات الدفع اكتتاب ضمان بنكي او تأمين على المسؤولية المدنية المهنية، وذلك لتغطية اي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها مستخدمو خدمات الدفع في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية.

المادّة 25: يجب ان تكون الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يُطبقها مزود خدمات الدفع متاحة للمستخدمين وللجمهور بمختلف الوسائل المناسبة، بما في ذلك على موقعه الالكتروني.

المادّة 26: يجب على مُزود خدمات الدفع وضع جهاز فعال لليقظة واستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدمة من طرف مستخدمي خدمات الدفع.

يُعمم هذا الجهاز من خلال قنوات يسهل الوصول إليها من طرف المستخدمين.

سابعاً: أحكام مُختلفة

المادّة 27: يمسك مزود خدمات الدفع محاسبته وفقًا لمخطط الحسابات المصرفي الساري والقواعد الخاصة المنصوص عليها من قبل بنك الجزائر .

يجب أن تكون القوائم المالية السنوية مصادقا عليها من قبل محافظ حسابات واحد، على الأقل، والذي يخضع تعيينه للرأي المسبق للجنة المصرفية.

يتعيّن على مزود خدمات الدفع احترام المتطلبات الاحترازية التي تنص عليها أنظمة بنك الجزائر.

المادّة 28: يجب على مزود خدمات الدفع وضع نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر يتناسب مع طبيعة ودرجة تعقيد وتنوع وحجم أنشطته والمخاطر التي يتعرض لها. يسمح هذا الجهاز، على الخصوص، بضمان أمن نظام المعلومات وخدمات الدفع المقدمة، فضلاً عن حماية بيانات مستخدمي خدمات الدفع.

المادّة 29: يخضع مزود خدمات الدفع، على غرار جميع الخاضعين الاخرين، لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وكذا للتعليمات والتدابير التنظيمية المقررة لتطبيقه.

ويجب عليه، بهذه الصفة، الامتثال لجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الإطار، بما يتناسب مع طبيعة أنشطته وتعقيدها وتنوعها وحجمها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها.

المادّة 30: يجب أن تتوفر لدى مزود خدمات الدفع خطة خروج تتناول سيناريوهات التوقف الجزئي أو الكلي لنشاطاته، وكذا تقديم تقييمات مناسبة للمخاطر، إضافة إلى تقدير شامل للمدة المُرتقبة للتوقف الجزئي والكلي.

المادّة 31: يترتب على عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126 من القانون النقدي والمصرفي.

المادّة 32: تُحدد أحكام تطبيق هذا النظام بموجب تعليمات يُصدرها بنك الجزائر.

المادّة 33: يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.

حُرر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أفريل سنة 2025.

المحـافـظ

صالح الدين طالب